



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 365/12

בענין :

1. סטפן וילינסקי
2. רות וילינסקי
- ע"י ב"כ עו"ד אורנה ויזלברג-שמיר
- מרח' פלמ"ח 33, חיפה 34558
- טל: 04-8258553, פקס: 04-8248555
- נייד: 054-4854354

התובעים

נ ג ד

1. מזרחי אדוארד
- מזרחי ריימונד

2. בר תקוה חנה

3. וסרמן יוסף ז"ל
- נתבע מס' 3 ע"י ב"כ עו"ד ורו"ח פיני בורשטיין
- משד' פל-ים 2, בנין אורן חיפה 33095
- טל: 04-8644444, פקס: 04-8673393

4. רודוי רפאל
- רודוי שולמית

- נתבעים 2 ו-4 ע"י ב"כ עו"ד רפאל נבט
- מרח' הבנקים 3, חיפה
- טל: 8525538

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. התובעים, בעלים של דירה בבית המשותף ברח' אבא חושי 36, חיפה, המזוהה כחלקה 58 בגוש 10798 (להלן: "הבית/הבית המשותף") הגישו תביעה כספית כנגד הנתבעים שהינם יתר בעלי הדירות בבית בה ביקשו לחייבם, ביחד ולחוד, בסך של 39,536 ₪ המהווה את חלקם היחסי בעלות שיפוץ המדרגות המשותפות אשר שיפצו התובעים בבית.

טענות התביעה-

2. בשנת 1996 החליק התובע במדרגות המובילות אל ביתו , נפגע והוכר כנכה ע"י המוסד לביטוח לאומי . מדרגות אלו מהוות חלק מהרכוש המשותף ובהיותן לקויות צריך היה לשפצם.

3. התובעים פנו לנתבעים בבקשות חוזרות ונשנות לשפץ את המדרגות החיצוניות בבית המשותף בהיותן שבורות ובלתי בטיחותיות. בקשותיהם הושבו ריקם.

4. בלית ברירה נאלצו התובעים בשנת 2012 לשפץ על חשבונם את חלק המדרגות המוביל מר' קויפמן ועד לדירתם , לרבות החלפת המעקות באותו חלק ו החלפת השער שהיה מצוי בקדמת מדרגות אלו.

5. יש לחייב את הנתבעים להשיב לתובעים עלות ביצוע שיפוצים אלו בהיות המדרגות, המעקות והשער רכוש משותף.

טענות ההגנה-

6. 6-7 שנים טרם שביצעו התובעים עבודות להחלפת המדרגות שופצו מדרגות אלו . המדרגות והשער לא היו פגומים .

7. לא הוכח כי נפילת התובע במדרגות ארעה עקב פ גס או ליקוי שהיו קיימים במדרגות. הראיה שב-15 שנים שחלפו ממועד הנפילה ועד למועד הגשת התביעה התובעים לא הפנו ולו טענה אחת בעניין כנגד בעלי הדירות בבית.

8. העובדה ש התובע נפל בשנת 1996 וביצע רק בשנת 2012 החלפה של המדרגות , מעידה כי אין כל קשר בין הנפילה לבין הרצון להחליף את המדרגות . הטעם האמיתי להחלפת המדרגות הוא רצונם לבנות תחתיהן מדרגות נמוכות יותר אשר יתאימו למוגבלותו של התובע . כתוצאה הוחלפו 40 מדרגות שהיו קיימות ב- 60 מדרגות חדשות . המדרגות החדשות בלתי תקניות ולא נוחות להל יכה וזאת מהטעם שרום המדרגה גודלו 10 ס"מ בלבד. המדרגות משמשות באופן בלעדי את התובעים.

9. באסיפת בעלי הדירות התנגדו בעלי הדירות נחרצות לביצוע עבודות שיפוץ של גרם המדרגות ולהחלפת המעקות. לנתבעים גם לא הוצגו הצעות מחיר ולא ניתנה להם שהות להביא הצעות מחיר משלהם.

10. לא צורף דו"ח הנדסי אשר יוכיח כי מצב המדרגות טרם ביצוע העבודות חייב את הריסתן ובניית מדרגות חדשות תחתיהן.

11. לא צורפו חשבוניות או קבלות אשר יעידו על התשלומים שבוצעו לקבלן המבצע.

ההליכים בתיק-

27. מטעם נתבעים מס' 2 ו-4 הוגשה חוות דעת של המהנדס האזרחי מר וינד ממנה עלה כי קטע המדרגות שהתקינו התובעים החל מרח' קויפמן וכלה בפתח דירתם אינן תקניות. לגבי יתר המדרגות בבית המליץ המומחה לפעול לתיקונם, תוך שהוא קובע כי הן תקניות ואין בהן סכנה מיידית.

37. התובעים הגישו בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד נתבעים מס' 1. בקשה זו נדחתה על ידי בהחלטה מיום 7.10.13 לאחר שהתובעים לא הצליחו להוכיח כי כתב התביעה הומצאה לנתבעים אלו.

47. ביום 19.12.13 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הממצאים הרלוונטיים לתיק זה:

(א) הבית המשותף נושא ההליך נמצא בין שני הרחובות: שד' אבא חושי ורח' קויפמן. בין שני רחובות אלו קיים הפרש גבהים משמעותי היות והחלקה כולה בשיפוע. בשל הפרשי גבהים אלו מגשר גרם מדרגות היורד משד' אבא חושי אל רח' קויפמן לכל אורכה של החלקה, בצמוד לגבולה הצפון-מערבי. מגרם מדרגות זה ישנן הסתעפויות המובילות לדירות בעלי הדירות בבית.

(ב) ניתן להגיע אל דירות הצדדים להליך באמצעות ירידה בגרם המדרגות משד' אבא חושי או באמצעות עליה בגרם המדרגות מרח' קויפמן.

(ג) החניות אשר הוצמדו לבעלי הדירות בבית נמצאות בגבול החלקה הסמוך לרח' קויפמן, ודירת התובעים מצויה אף היא בחלקו התחתון של הבית הסמוך יותר לרח' קויפמן.

(ד) גרם המדרגות נושא ההליך ארוך במיוחד, עפ"י נתוני תשריט רישום הבית המשותף אורכו כ-50 מ'.

(ה) גרם המדרגות בנוי ממספר מקטעים כדלהלן: בחלקו העליון של גרם המדרגות קיימות מדרגות בנויות מגרנוליט, לאחריהן קיים קטע ביניים בו קיימות מדרגות מאבני גן משוקעות בבטון, ולאחריהן קיים קטע מדרגות בנויות מגרנוליט, הן המדרגות אשר בנו התובעים ובגין עלותן הוגשה התביעה.

(ו) המדרגות בקטע הביניים ישנות ונראות כמ קוריות. האבנים בקטע זה שחוקות וחלקות וניכר כי לפחות במקום אחד אבני הגן מורמות ובולטות בעטיים של שורשי עץ.

(ז) בקטע המדרגות אשר בנו התובעים ניכר כי הרום והשלח קטנים יותר מאשר ביתרת גרמי המדרגות. הדבר אף הורגש בעת עלייה וירידה במדרגות אלו ללא כל צורך בביצוע מדידות.

(ח) ניכר כי המעקות והשער הסמוכים לקטע המדרגות שהוחלף חדשים. לאור השינוי בשיפוע גרם המדרגות ובגובה כל מדרגה ניתן היה להתרשם כי המעקות והשער כבר לא תאמו בגבהים.

57. ביום 15.10.13 וביום 25.12.13 התקיימו דיוני הוכחות. מטעם התביעה העידו שני התובעים, ומטעם ההגנה העידו מר וינד, המומחה שנתן חוות דעת לנתבעים, נתבעת מס' 2 ונתבע מס' 4. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכ"ת בהם חזרו על עיקרי טענותיהם לעיל.

המסגרת הנורמטיבית-

67. ככל שהתובעים טוענים כי זכותם לביצוע התיקונים נטועה בהוראות סעיף 59ג לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") אזי צריכים להתקיים הוראות סעיף זה, אשר קובעות לאמור:

"59ג(ב) בעל דירה שהוא, שכן משפחתו המתגורר עמו, או שאדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), לבצע התאמה ברכוש המשותף כמפורט בחלקים א' עד ג' לתוספת השניה (להלן - התאמה), ובלבד שנתקיימו כל אלה:

- (1) היה ביצוע ההתאמה עבודה או שימוש הטעון ים היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 7 - בעל הדירה קיבל היתר לפי החוק האמור ומילא אחר תנאי ההיתר;
- (2) רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השניה, כי ביצוע התאמה, כפי שפירט דרוש לאדם עם המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה;
- (3) ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית;
- (4) ביצוע ההתאמה ייעשה על חשבון בעל הדירה;...

(ג)1) ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק ב' שבתוספת השניה טעון הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף;

(ד) מצא המפקח כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע ההתאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, והחליט להרשות

את ביצוע ההתאמה, תבוא החלטתו במקום הסכמתו של בעל אותה דירה
לענין סעיף קטן ג(2) ו-3. (הדגשה אינה במקור)

71. לחילופין, וככל שהתובעים טוענים כי הנציגות צריכה הייתה לבצע תיקון זה, ומשלא עשתה כן ביצעו התובעים תחתיה את העבודה ו על כן זכאים הם להיפרע, אציין כי אכן ברגיל נציגות הבית משותף היא המופקדת על ניהול עניני הבית המשותף לרבות ייזום וביצוע עבודות אחזקה ברכוש המשותף. כך מורים אותנו סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין. סעיפים אלו משתלבים עם סעיף 3(א) לתקנון המצוי החל על הבית והקובע לאמור:

“(א) בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה.”

81. למקרא הסעיף עולה, לכאורה, כי המתווה הנכון, בהינתן שקיים ליקוי ברכוש המשותף הגורם לנזק לבעל דירה, הינו פניה לנציגות בדרישה שתבצע תיקון בבית או ברכוש המשותף כאמור. נשאלת, בהקשר דידן, השאלה האם בנסיבות מסוימות זכאי בעל דירה לבצע את התיקון בעצמו ולתבוע השבת הוצאותיו?

91. הבעיה המשפטית המתעוררת בענייננו דומה לבעיה משפטית אשר נדונה בפס"ד ע"א 179/84 רוס נ' חפציבה פ"מ תשמ"ה (3) 418 (להלן: "פס"ד רוס") והיא:

“האם רשאי בעל דירה בבית משותף לעשות בעצמו תיקונים ברכוש המשותף, תיקונים שאי עשייתם פוגעים בדירתו, וזאת לאחר שהודיע לנציגות ולבעלי הדירות האחרים על הצורך בתיקונים ואלו נמנעו מעשייתם תוך הזמן שקצב להם, והאם זכאי אותו בעל דירה להחזר הוצאותיו בגין אותו תיקון ברכוש המשותף, או שמא בעל דירה רשאי לעשות תיקונים כאלו ברכוש המשותף, ואם ביצעם לא יהא זכאי להחזר הוצאותיו.”

02. מהו אפוא דינו של בעל דירה אשר דרישתו אינה נענית על ידי נציגות הבית המשותף וכן לא על ידי הבעלים האחרים? פס"ד רוס קבע כי זכותו של בעל דירה לממן את התיקון ולהיפרע מבעלי הדירות האחרים תעמוד לו אם הוכיח ארבעה תנאים מצטברים, ואלו הם: היה פגם ברכוש המשותף, התיקון היה מחויב המציאות, התיקון בוצע במחיר סביר בנסיבות הענ, יין, התיקון בוצע ברמה נאותה.

דיון והכרעה-

אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה. להלן נימוקי החלטתי:

12. התובעים אמנם טענו למצב בריאותי לקוי של התובע אשר בעטיו נדרשו לבצע שינויים במדרגות הבית, ואף טענו כי התובע נפל במדרגות אשר הוחלפו על ידם (כראיה הגישו אישורים רפואיים המעידים על כך), אך לא מצאתי לנחוץ לבחון האם מתקיימים אחד לאחד תנאי סעיף 59ג(4) לחוק המקרקעין. הטעם לכך הוא שממילא סעיף 59ג(4) לחוק המקרקעין קובע כי ביצוע ההתאמה ייעשה על חשבון בעל הדירה מבקש ההתאמה. אשר על כן, ואפילו אקבע כי מתקיימים הוראות סעיף זה, לא יהא בכך כדי לזכות את התובעים בשיפוי על ההוצאות שהוציאו, היפוכו של דבר הוא הנכון, יהא בכך כדי לעגן את חובתם הם דווקא לשאת בהוצאות ההתאמה.

22. באשר לחלופה האחרת, היא טענת התובעים כי ביצעו את התיקונים במקום הנציגות, לאחר שזו לא מילאה חובתה לפי סעיף 3(א) לתקנון המצוי, אבחן להלן את עובדות המקרה שבפניי, לאמור: האם הוכיחו התובעים כי פנו אל נציגות הבית המשותף ואל בעלי הדירות האחרים ולא נענו, והאם התקיימו ארבעת התנאים המצטברים המזכים אותם בהחזר הוצאותיהם.

32. **פניה לנציגות** - התובע העיד, ועדותו הייתה אמינה עלי, כי פנה במהלך השנים פעמים מספר הן לבעלי הדירות בבית הן לנציגות בבקשה לשפר את מצב המדרגות בבית. ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 12-3. גם מעדות התובעת עלתה תמונה דומה ולפיה התובעים חזרו וביקשו מבעלי הדירות, בפורום האסיפה הכללית לתקן את המדרגות ונענו בסירוב. הנתבעת, הגב' בר תקווה אף היא אישרה בעדותה כי בחודש אוגוסט 2011 ביקשו התובעים כי יתוקנו המדרגות. לטענתה, לאור העובדה שבשנת 1999 ביצעה הנציגות תיקונים במדרגות החליטו בעלי הדירות בבית על מתן קדימות לעבודות אחרות ברכוש המשותף. ראו עדותה בעמ' 16 לפרוטוקול שורות 6-2, בעמ' 17 שורות 40-26, ובעמ' 19 שורות 35-28, וראו גם עדות הנתבע, מר רודוי בעמ' 20 שורות 40-39 והמשך העדות בתחילת עמ' 21.

42. מהמקובץ לעיל עולה כי התובעים הוכיחו כי הייתה פניה מצידם לנציגות בבקשה לבצע תיקונים במדרגות הבית. לאור זאת, אבחן להלן האם נתקיימו ארבעת התנאים האמורים בפסק דין רוס.

52. **פגם ברכוש המשותף** - בעת הביקור במקום התרשמתי כי מדובר במדרגות שנבנו לפני עשרות בשנים עת הוקם הבית. גרם המדרגות בנוי מאבנים בלתי אחידות בגודלן אשר שוקעו ב בטון. אבנים אלו נשחקו עם השנים והפכו חלקות. כפי שהתרשמתי בביקור במקום המדרגות זקוקות לתחזוקה קלה, לרבות חיזוק חלקי בטון רופפים בהיקף האבנים וסילוק/שיקוע של אבנים שהתרוממו בשל שורשי עץ סמוך. מקום בו הרימו שורשי העץ את האבנים יכול הדבר להוות מכשול של ממש. יחד עם זאת, מהעדויות שבאו לפניי עלה כי בשנת 1999 ביצעה הנציגות שיפוץ למדרגות, ראו עדויות הנתבעים בעמ' 19 שורות 35-27 ובעמ' 17

שורות 39-40. התובע אישר בעדותו את הטענה כי בוצעו תיקונים במדרגות אך טען שהללו לא צלחו. ראו עדותו בעמ' 3 שורות 6-3 ובעמ' 5 שורות 33-35.

62. התובע בעדותו לא טען כי נפילתו במדרגות נגרמה כתוצאה מפגם במדרגות. בעדותו העיד כי: **"אני לא יכול להגיד אם היה שם פגם במדרגות"** (ראו בעמ' 5 לפרוטוקול שורה 4). עת נשאלה התובעת האם קיימים במדרגות שטרם תוקנו ליקויים, סדקים או מפגעים השיבה כי למעט במדרגה אחת לא קיימים ליקויים נוספים. ראו עדותה בעמ' 13 שורות 2-6.

72. למשמע העדויות, ולאחר שהתרשמתי ממצבן של המדרגות אשר טרם הוחלפו אני בדעה כי יתכן שמהלך המדרגות שנהרס היה טעון שיפור קל, הכולל חיזוק חלקי בטון רופפים או החזרה למקום של אבן שהורמה ע"י שורשי עץ, אך לא הוכח לי כי מהלך המדרגות היה במצב שחייב הריסתו ובנייתו מחדש.

82. התובעים אשר עליהם נטל ההוכחה להוכיח תביעתם לא תמכו טענתם כי מצב המדרגות חייב הריסה ובנייה מחדש בתמונות המוכיחות את הנטען, בחוות דעת מומחה או בכל אמצעי אחר.

92. זאת ועוד, מחוות דעתו של המומחה מטעם הנתבעים, כמו גם מהביקור במקום התרשמתי כי התובעים בנו חלף המדרגות שהרסו מדרגות בהן הרום והשלח קטנים יותר מאשר ב יתר המדרגות. כתוצאה נוצרו הרבה יותר מדרגות מאשר היו קודם לכן ונוצר שוני בגבהים בין חלקי גרמי מדרגות שונים. התובעים אישרו בעדותם כי גובה המדרגות שבנו נמוך, אלא שלטענתם גובה המדרגות נקבע ע"י הקבלן ולא על ידם.

03. עוד העיד התובע כי נוכח מצבו הבריאותי החל לבחון אפשרות של התקנת מעלון בבית, אך היות ופתרון זה הגיע לסכומים אשר לא יכול היה לעמוד בהם ביכר חלף התקנת מעלון לבנות מדרגות **"בלי שיתוף פעולה של השכנים שהתעלמו מאתנו"** (ראו עמ' 3 שורות 14-17). עם כל האמפתיה למצבו של התובע, אשר טען וחזר וטען כי הוא מתקשה לעלות ולרדת מדרגות, אין בידי להלום שעלות כספית גבוהה של מעלון צריכה להכתיב ל יתר בעלי הדירות בבית הכרח להחליף את המדרגות הקיימות בבית למדרגות נמוכות יותר אשר יתאימו לצרכיו של התובע. התובע צריך היה לחפש פתרון אחר אשר יפתור את מגבלתו דוגמת מעלון או כל התאמה אחרת אשר בהוצאותיה הוא נושא בהתאם להוראת סעיף 59 לחוק המקרקעין.

13. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי אפילו היה קיים פגם במדרגה אחת או שתיים מהמדרגות אשר הוחלפו, לא הוכח לי כי היה קיים פגם בכל המדרגות אשר הוחלפו, ולא הוכח לי כי לא ניתן היה לתקן פגם זה, ככל שהיה קיים, באמצעות תיקון מקומי קל.

23. **סבירות ההוצאה** – ההוצאה הלא מבוטלת שהוציאו התובעים היא תולדה של העובדה שחלף שיבצעו תיקון מקומי במדרגה או שתיים ביכרו הם להרוס כמחצית מגרם המדרגות, לבנות חדש תחתיו ולבנות שער ומעקות חדשים אשר יתאימו לגבהים החדשים של מהלך המדרגות שבנו. לו היו מבצעים התובעים תיקון נקודתי ברי כי הוצאות התיקון לא היו מתקרבות להוצאות שהוציאו.

33. בנסיבות מקרה זה, אין באפשרותי לקבוע כי ההוצאה שהוציאו התובעים סבירה היא. לכך יש להוסיף גם את העובדה שעל כחמישית מהסכום הנתבע לא היה בידי התובעים קבלות או חשבוניות היותו לטענתם הסיכומים נעשו בע"פ ולא ניתנה בגינם קבלה, ראו עדות התובע בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 9-16. הנתבעים גם לא טרחו להביא לעדות את הקבלן על מנת לבסס את טענתם לעניין גובה הסכומים אשר תבעו. על הימנעות כזו קבע ביהמ"ש העליון בשורה של פס"ד כי:

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נימנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה."

ראו ע"א 548/78 שרון נ. לוי פ"ד ל"ה(1) 736 בעמ' 760, ע"א 2275/90 לימה נ. רוזנברג פ"ד מז (2) 606.

43. **התיקון היה מחויב המציאות** – התובעים, עליהם, כאמור, מוטל נטל ההוכחה להוכיח את תביעתם, לא טרחו לזמן מומחה מטעמם ליתן חוות דעת באשר למצב המדרגות טרם פורקו, ראו עדות התובע בעמ' 6 שורות 8-11. לאור זאת, לא הוכח לי כי התיקון, כמות שבוצע היה מחויב המציאות ולא בא להתאים את המדרגות לצרכיו ולמגבלותיו האישיות של התובע. התובע טען כי גובה כל מדרגה טרם השיפוץ היה גבוה מאד והמדרגות לא היו נוחות, אך כשנתבקש להציג אישור או חוות דעת על כך השיב: "אין לי אישור אני רק יודע שלא יכולתי לרדת". ראו בעמ' 6 לפרוטוקול שורה 7.

53. הצורך בהתאמת המדרגות לצרכיו האישיים של התובע אינה עולה כדי "תיקון מחויב המציאות" אלא מתיישבת יותר עם ההתאמות המנויות בסעיף 59 לחוק המקרקעין אשר מאפשר המ חוקק לאדם עם מוגבלות לבצע ברכוש המשותף על חשבוננו.

63. **נאותות הביצוע** - הנתבעים העידו כי לאחר ביצוע העבודות המדרגות אינן נוחות לשימוש, בהיותן בלתי תקניות. לטענתם התובעים שינו את היחסים בין גובה הרום לגובה השלח של כל מדרגה מכפי אלו הקיימים ביתר המדרגות. הנתבעים

אף המציאו חוות דעת של מומחה מטעמם, מר וינד, אשר אישרה את האמור. חוות דעת זו לא הופרכה, ולפיכך מוצאת אני לקבוע כי לא הוכח לי שהתיקון בוצע באופן נאות. אמנם המדרגות אסתטיות ושלמות, אך בהיותן לא תקניות אין עבודה זו עונה על הדרישה להוכיח כי העבודה בוצעה ברמה נאותה.

73. בנסיבות שתוארו לעיל, אני קובעת כי התובע ים אינם זכאים להחזר הוצאות יחסי בעבור התיקון שביצעו במדרגות.

83. למעלה מהדרוש- בתביעה אשר הונחה לפתחי לא עתרו התובעים למתן צו עשה אשר יחייב את הנציגות לבצע תיקונים בגרם המדרגות הקיים בבית. יחד עם זאת, מוצאת אני להמליץ לנציגות הבית המשותף ולבעלי הדירות בבית לדאוג לביצוע תחזוקה שוטפת של המדרגות הקיימות בבית באופן שלא יהיה קיים, סדק או אבן בולטת אשר יכולים להוות מכשול.

סוף דבר-

93. אני דוחה את התביעה ו מחייבת את התובעים, ביחד ולחוד, בהוצאות כל אחד מנתבעים 2-4 בסך של 1,500 ₪. סכום ההוצאות הנמוך שפסקתי נקבע בשים לב לעובדה ששוכנעתי כי אמנם לא צריך היה להחליף את כל מהלך המדרגות בבית אך היה מקום לבצע תיקונים נקודתיים במדרגות אלו, עלות אשר נחסכה לנתבעים ע"י עבודת התובעים.

סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (10.12.12) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כז' בניסן התשע"ד (27.4.14).

העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין